

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명 : 건설업에서 근로자 수 확인이 곤란한 장애인 고용의무 사업주의 공사실적액

◇ 제 · 개정 이유

○ 상시 50명 이상의 근로자를 고용하는 사업주는 의무고용률 이상으로 장애인을 고용하여야 하는데,

- 건설업에서 근로자 수를 확인하기 곤란한 경우에는 고용부장관이 정하여 고시하는 금액 이상의 공사실적액*을 가지는 사업주를 고용의무 사업주로 규정하며, (장애인고용법 제28조제1항)

* ('16~'18) 75억 7,500만원 → ('19~'21) 86억 8,100만원 → ('22~'24) 98억 6,300만원

- 해당 사업주의 근로자 총수 또한 공사 실적액에 따라 산출

* (산식) 상시근로자 수 = (공사실적액 / 고시금액) × 50명(단, 소수점 이하 버림)
(예시) 고시금액 98억원, 공사실적액 196억원인 경우, 상시근로자 수는 100명

◇ 주요내용

◆ 공사실적액 = 건설업 월평균임금 × 12개월 × 기준인원(50명) ÷ 노무비율(%)

* 고용산재보험료징수법에 따른 상시근로자 추정 방식을 적용

○ 위 식에서 월평균임금과 노무비율은 고용부에서 고시하는 값* 적용
(4,806,267원, 27%)

* 고용보험기획과에서 고시 예정인 '25년 건설업 월평균보수 및 건설공사의 노무비율

- 공사실적액 = 4,806,267원 × 12개월 × 50명 ÷ 27(%) = 10,680백만원

○ '25.1.1.부터 3년간 적용할 공사실적액 기준값은 106억 8,000만원으로 고시
(백만원 미만 버림)